

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) NA MODALIDADE CORPORATIVA

Contrato nº VNT-2024-08841 – Conta contrato nº 4.812.663-5

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas:

CONTRATADA: Vantel Telecomunicações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.712.336/0001-08 e na Inscrição Estadual nº 149.552.881.114, com sede na Av. Chucri Zaidan, 1.240 – Torre B – 12º andar – Vila São Francisco, São Paulo/SP – CEP 04711-130, prestadora do Serviço Móvel Pessoal (SMP) devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (Autorização SMP Anatel nº 0142-2011 – Ato nº 3.884 de 21/06/2011), neste ato representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **VANTEL** ou **PRESTADORA**;

CONTRATANTE: Meridiano Distribuidora de Alimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.418.905/0001-64 e na Inscrição Estadual nº 116.482.317.110, com sede na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.140 – conj. 82 – Brooklin Novo, São Paulo/SP – CEP 04571-000, neste ato representada por Otávio Meireles Fontenele – Sócio-administrador – CPF 187.334.902-55, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** ou **ASSINANTE**;

têm entre si justo e contratado o presente **Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na Modalidade Corporativa** (“Contrato”), que se regerá pela Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), pelo Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (Resolução Anatel nº 477/2007), pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC (Resolução Anatel nº 632/2014), pelo Código Civil Brasileiro e pelas cláusulas e condições a seguir, bem como por seus Anexos, que dele são parte integrante e indissociável:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

1.1. O objeto deste Contrato é a prestação, pela VANTEL à CONTRATANTE, do Serviço Móvel Pessoal (SMP) na modalidade pós-paga corporativa, compreendendo serviços de voz, dados, mensagens e serviços de valor adicionado, mediante a habilitação das Estações Móveis (linhas) relacionadas no **Anexo I**, nos planos de serviço e pelos preços ali especificados.

1.2. As linhas habilitadas destinam-se ao uso profissional dos colaboradores indicados pela CONTRATANTE, que permanece como única titular e responsável perante a VANTEL por todas as obrigações decorrentes deste Contrato, inclusive pelo pagamento integral das faturas.

1.3. A área de prestação do serviço, a cobertura e as tecnologias disponíveis (4G/5G) são as publicadas no mapa de cobertura da VANTEL, sujeitas às limitações técnicas inerentes ao serviço móvel, nos termos da regulamentação da Anatel.

1.4. Este Contrato não confere exclusividade a qualquer das partes e não caracteriza vínculo societário, empregatício ou de representação entre elas.

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES

2.1. Para os fins deste Contrato, considera-se:

- a) **Linha** ou **Acesso**: código de acesso do SMP habilitado em favor da CONTRATANTE, associado a um SIM Card ou eSIM identificado por ICCID;
- b) **Plano de Serviço**: conjunto de franquias de dados, voz e mensagens e respectivo preço mensal, conforme o Anexo I;
- c) **Ciclo de Faturamento**: período de medição do consumo, compreendido do dia 26 de cada mês ao dia 25 do mês subsequente;
- d) **Franquia**: volume de dados incluído no preço da assinatura mensal, apurado por linha e não cumulativo entre ciclos;
- e) **Excedente**: consumo de dados que ultrapassa a franquia da linha no ciclo, tarifado por gigabyte integral iniciado;
- f) **Portal de Gestão**: ambiente eletrônico “Gestão Vantel Mobile”, disponibilizado à CONTRATANTE para acompanhamento de consumo, bloqueios, alteração de perfis e emissão de segunda via de fatura.

CLÁUSULA 3ª – DOS PLANOS, DAS LINHAS E DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

3.1. As linhas habilitadas, os respectivos usuários, planos de serviço e preços mensais estão discriminados no **Anexo I – Planos, Preços e Linhas Habilitadas**.

3.2. Todos os planos contratados incluem voz nacional ilimitada para chamadas locais e de longa distância nacional (VC1, VC2 e VC3) originadas na área de prestação, mediante uso do Código de Seleção de Prestadora (CSP) da VANTEL.

3.3. A inclusão ou exclusão de linhas, a migração de plano e a contratação de serviços adicionais poderão ser solicitadas pelo gestor da conta indicado pela CONTRATANTE, por meio do Portal de Gestão ou do canal de atendimento empresarial, e produzirão efeitos financeiros no ciclo subsequente, com cobrança proporcional (pro rata die) quando cabível.

3.4. A CONTRATANTE poderá habilitar novas linhas durante a vigência deste Contrato, aplicando-se a elas as mesmas condições comerciais do Anexo I e prazo de permanência próprio, contado da respectiva data de ativação.

3.5. Os serviços adicionais listados no item 3 do Anexo I são de contratação facultativa e podem ser cancelados a qualquer tempo, sem ônus, com efeito no ciclo seguinte.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA VANTEL

4.1. Constituem obrigações da VANTEL:

- a) prestar o SMP de forma contínua, nos padrões de qualidade definidos pela Anatel e no Anexo II deste Contrato, ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas na cláusula 4.3;
- b) disponibilizar o Portal de Gestão e o atendimento empresarial dedicado, com registro de protocolo de todas as demandas;
- c) emitir mensalmente a Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCOM, modelo 62), com discriminação por linha e dos tributos incidentes;
- d) disponibilizar, sem custo, a conta detalhada de chamadas e do tráfego de dados pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses;
- e) informar previamente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, qualquer alteração de condições contratuais ou de preços, ressalvado o reajuste previsto na cláusula 7ª;
- f) manter sigilo das informações de tráfego e dos dados cadastrais da CONTRATANTE, nos termos da legislação aplicável.

4.2. A VANTEL responderá pelos danos diretos comprovadamente causados à CONTRATANTE por falha na prestação do serviço que lhe seja imputável, excluídos lucros cessantes e danos indiretos.

4.3. Não serão considerados descumprimento contratual as interrupções decorrentes de: (i) manutenção programada, previamente comunicada com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; (ii) caso fortuito ou força maior; (iii) ação ou omissão da CONTRATANTE ou de seus usuários; e (iv) falhas em equipamentos terminais não fornecidos pela VANTEL.

CLÁUSULA 5ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) pagar pontualmente as faturas emitidas pela VANTEL, nos valores e prazos previstos na cláusula 6ª;
- b) manter atualizados seus dados cadastrais, o endereço de cobrança e o e-mail do gestor da conta;
- c) utilizar o serviço em conformidade com a legislação vigente, respondendo integralmente pelo uso das linhas por seus colaboradores, inclusive quanto ao conteúdo transmitido;
- d) comunicar imediatamente à VANTEL o furto, roubo ou perda de SIM Card, eSIM ou aparelho, para bloqueio da linha, respondendo pelo consumo verificado até a data e hora da comunicação;
- e) não revender, ceder ou sublocar o serviço a terceiros, nem utilizá-lo para fins de terminação de tráfego, telemarketing em massa ou qualquer prática vedada pela regulamentação;
- f) informar seus colaboradores sobre o uso corporativo das linhas e sobre o tratamento de dados dele decorrente, nos termos da cláusula 12ª.

CLÁUSULA 6ª – DOS PREÇOS, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

6.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à VANTEL os valores constantes do Anexo I, compreendendo: (i) a assinatura mensal de cada linha, conforme o plano contratado; (ii) os serviços adicionais efetivamente contratados; e (iii) os eventos tarifados por consumo, tais como excedentes de franquia de dados e chamadas internacionais.

6.2. O valor total das assinaturas mensais das linhas relacionadas no Anexo I, item 2, é de **R\$ 549,40 (bruto)**, sobre o qual incide o desconto contratual previsto no item 6.3, resultando em **R\$ 466,96** líquidos por ciclo, sem prejuízo dos serviços adicionais e do consumo excedente.

6.3. Fica concedido à CONTRATANTE desconto de **15% (quinze por cento)** sobre o preço de tabela das assinaturas mensais, condicionado à manutenção de, no mínimo, 6 (seis) linhas ativas e ao cumprimento do prazo de permanência estabelecido na cláusula 9ª. O desconto é aplicado individualmente por linha e demonstrado na fatura.

6.4. O ciclo de faturamento compreende do dia 26 de cada mês ao dia 25 do mês subsequente. A fatura é emitida em até 3 (três) dias úteis após o encerramento do ciclo e vence no dia 10 do mês subsequente, ou no primeiro dia útil seguinte, caso o vencimento recaia em dia não útil.

6.5. O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a multa moratória de 2% sobre o valor em atraso, juros de mora de 1% ao mês (0,033% ao dia), pro rata die e atualização monetária pelo IPCA/IBGE, sem prejuízo da suspensão do serviço na forma da cláusula 11ª e da inclusão do débito em cadastros de proteção ao crédito, após notificação prévia.

6.6. Os preços indicados no Anexo I são finais ao usuário e já incluem os tributos incidentes sobre a prestação do serviço de comunicação, na forma da cláusula 8ª.

6.7. A CONTRATANTE poderá contestar valores da fatura no prazo de até 3 (três) anos contados do vencimento. Reconhecida a improcedência da cobrança, a VANTEL efetuará a devolução como crédito na fatura subsequente, com identificação do protocolo de atendimento, ou em dobro quando cabível nos termos do RGC. A contestação não suspende a exigibilidade da parcela incontroversa.

CLÁUSULA 7ª – DO REAJUSTE

7.1. Os preços das assinaturas e dos serviços adicionais serão reajustados anualmente, na menor periodicidade admitida em lei, contada da data de assinatura deste Contrato, pela variação acumulada do IST – Índice de Serviços de Telecomunicações (Anatel), ou por índice que venha a substituí-lo.

7.2. Na hipótese de extinção ou de variação negativa do índice, as partes negociarão de boa-fé índice substitutivo que preserve o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

7.3. Alterações da carga tributária ou da regulamentação setorial que impactem os custos da prestação poderão ser repassadas aos preços, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, facultada à CONTRATANTE a rescisão sem ônus caso não concorde com o repasse.

CLÁUSULA 8ª – DOS TRIBUTOS

8.1. Sobre a prestação do SMP incidem o ICMS, de competência estadual, e as contribuições federais PIS/PASEP e COFINS, além das contribuições setoriais ao FUST (Lei nº 9.998/2000) e ao FUNTTEL (Lei nº 10.052/2000), esta última devida pela prestadora.

8.2. A fatura discriminará o valor aproximado dos tributos incidentes, em atendimento à Lei nº 12.741/2012. Para os preços deste Contrato, considerada a alíquota de ICMS de 18% vigente no Estado de São Paulo, a carga tributária aproximada corresponde a 23,15% do valor faturado.

8.3. Caso a CONTRATANTE goze de imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, deverá comprová-la documentalmente, respondendo por eventuais autuações decorrentes de informação incorreta.

CLÁUSULA 9ª – DO PRAZO, DO PRAZO DE PERMANÊNCIA E DA MULTA

9.1. Este Contrato vigora pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, contados de 01/09/2024, encerrando-se em 31/08/2026, renovando-se automaticamente por prazo indeterminado caso nenhuma das partes se manifeste em contrário com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.2. Em contrapartida ao desconto previsto na cláusula 6.3 e aos demais benefícios concedidos, a CONTRATANTE assume prazo de permanência mínima de 24 (vinte e quatro) meses por linha, contado da respectiva data de ativação.

9.3. O cancelamento de linha antes do término do prazo de permanência, por solicitação da CONTRATANTE ou por rescisão a ela imputável, ensejará multa correspondente ao valor total dos descontos concedidos àquela linha, reduzida proporcionalmente aos meses já cumpridos, nos termos do art. 58 do RGC, conforme a fórmula: $M = (D \times n) \times (P - c) / P$, em que D é o desconto mensal da linha, n o número de meses já faturados, P o prazo de permanência em meses e c o número de meses cumpridos.

9.4. Não haverá cobrança de multa quando o cancelamento decorrer de descumprimento contratual pela VANTEL, de indisponibilidade do serviço no endereço de uso ou das hipóteses previstas na cláusula 7.3.

CLÁUSULA 10ª – DO NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

10.1. A VANTEL compromete-se com os indicadores de disponibilidade e de atendimento previstos no **Anexo II – Acordo de Nível de Serviço**, apurados mensalmente por conta contrato.

10.2. O descumprimento dos indicadores gera crédito na fatura subsequente, calculado sobre o valor das assinaturas do ciclo em que se verificou a falha, limitado a 20% (vinte por cento) desse valor, mediante abertura de protocolo pela CONTRATANTE.

10.3. Os créditos previstos nesta cláusula constituem a única e integral compensação pelo descumprimento dos níveis de serviço, sem prejuízo do direito de rescisão em caso de descumprimento reiterado por 3 (três) ciclos consecutivos.

CLÁUSULA 11ª – DA SUSPENSÃO E DA RESCISÃO

11.1. Verificado atraso superior a 15 (quinze) dias, a VANTEL poderá suspender parcialmente o serviço, mantidas as chamadas de emergência e o recebimento de chamadas, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias; persistindo a inadimplência por mais de 30 (trinta) dias da suspensão parcial, poderá promover a suspensão total e, após 30 (trinta) dias desta, a rescisão do Contrato.

11.2. Este Contrato poderá ser rescindido: (i) por qualquer das partes, imotivadamente, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, observada a multa da cláusula 9.3 quando aplicável; (ii) por descumprimento de obrigação contratual não sanada em 15 (quinze) dias da notificação; ou (iii) de pleno direito, em caso de falência, recuperação judicial deferida ou insolvência de qualquer das partes.

11.3. A rescisão não exime a CONTRATANTE do pagamento dos serviços efetivamente prestados até a data da desativação das linhas, apurados na fatura de encerramento.

11.4. É assegurado à CONTRATANTE o direito à portabilidade numérica, nos termos da regulamentação aplicável, sem prejuízo da multa prevista na cláusula 9.3.

CLÁUSULA 12ª – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

12.1. As partes obrigam-se a observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) no tratamento dos dados pessoais necessários à execução deste Contrato.

12.2. A VANTEL atua como controladora dos dados cadastrais e de tráfego imprescindíveis à prestação do serviço, ao faturamento e ao cumprimento de obrigações legais e regulatórias, observados os prazos de guarda estabelecidos pela Anatel e pelo Marco Civil da Internet.

12.3. A CONTRATANTE declara possuir base legal adequada para compartilhar com a VANTEL os dados de seus colaboradores usuários das linhas, e responde por informá-los sobre o uso corporativo do serviço e sobre o acesso, pelo gestor da conta, aos relatórios de consumo disponíveis no Portal de Gestão.

12.4. Incidente de segurança que possa acarretar risco relevante aos titulares será comunicado pela parte que lhe der causa em até 48 (quarenta e oito) horas da ciência, com as informações necessárias à adoção de medidas mitigatórias.

CLÁUSULA 13ª – DA CONFIDENCIALIDADE

13.1. As partes obrigam-se a manter sigilo sobre as informações comerciais, técnicas e financeiras a que tiverem acesso em razão deste Contrato, durante sua vigência e pelo prazo de 5 (cinco) anos após seu término, ressalvadas as informações públicas e aquelas cuja divulgação seja exigida por lei, ordem judicial ou autoridade regulatória.

CLÁUSULA 14ª – DO COMPLIANCE E DA CONDUTA ANTICORRUPÇÃO

14.1. As partes declaram conhecer e obrigam-se a cumprir a Lei nº 12.846/2013 e demais normas anticorrupção aplicáveis, abstendo-se de qualquer conduta que possa configurar ato lesivo à administração pública, sob pena de rescisão imediata e responsabilização por perdas e danos.

CLÁUSULA 15ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

15.1. Este Contrato e seus Anexos constituem o entendimento integral entre as partes quanto ao seu objeto, prevalecendo sobre quaisquer propostas, e-mails ou entendimentos anteriores.

15.2. Alterações somente serão válidas quando formalizadas por termo aditivo escrito, admitida a assinatura eletrônica com certificação no padrão ICP-Brasil.

15.3. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigação não constituirá novação nem renúncia de direito.

15.4. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.5. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 12 de agosto de 2024.

Vantel Telecomunicações S.A.
CNPJ 09.712.336/0001-08
Prestadora – Vantel Empresas

Meridiano Distribuidora de Alimentos Ltda.
CNPJ 27.418.905/0001-64
Contratante

Testemunha 1: Sérgio Bittencourt Amaral
CPF 305.771.448-20

Testemunha 2: Larissa Amorim Quintela
CPF 411.928.336-07

ANEXO I – PLANOS, PREÇOS E LINHAS HABILITADAS

Parte integrante do Contrato nº VNT-2024-08841 – Conta contrato nº 4.812.663-5

1. Planos de serviço contratados

Plano de serviço	Franquia de dados	Voz nacional	Serviços incluídos	Preço mensal por linha (R\$)
Vantel Conecta Empresas 20 GB	20 GB	Ilimitada (VC1/VC2/VC3)	APN corporativa; 5G+	64,90
Vantel Conecta Empresas 40 GB	40 GB	Ilimitada (VC1/VC2/VC3)	eSIM; APN corporativa; 5G+	89,90
Vantel Conecta Empresas 80 GB + Roaming Internacional	80 GB	Ilimitada (VC1/VC2/VC3)	Roaming de dados 10 GB em 62 países; eSIM; APN corporativa	149,90

Franquias apuradas por linha e por ciclo de faturamento, não cumulativas. Após o consumo integral da franquia, a velocidade não é reduzida: o tráfego excedente é tarifado conforme o item 3 deste Anexo.

2. Linhas habilitadas

Nº	Código de acesso	Usuário / centro de custo	ICCID	Plano	Ativação	Assinatura (R\$)
1	(11) 97412-3308	Marcos Antônio Ribeiro Diretoria	8955 0721 4409 1187 3306	Conecta Empresas 80 GB + Roaming Intl.	01/09/2024	149,90
2	(11) 98226-5471	Juliana Corrêa Barros Comercial	8955 0721 4409 1187 4152	Conecta Empresas 40 GB	01/09/2024	89,90
3	(11) 99105-2264	Renato Falcão Salgado Comercial	8955 0721 4409 1187 4907	Conecta Empresas 40 GB	01/09/2024	89,90
4	(11) 97733-8190	Patrícia Lemos Nogueira Administrativo	8955 0721 4409 1187 5330	Conecta Empresas 20 GB	01/09/2024	64,90
5	(11) 98650-4127	Eduardo Mitsuo Tanaka Logística	8955 0721 4409 1187 6014	Conecta Empresas 20 GB	14/10/2024	64,90
6	(11) 99384-7715	Camila Souza Fontes Suporte em campo	8955 0721 4409 1187 6788	Conecta Empresas 40 GB	03/02/2025	89,90
	TOTAL	6 linhas ativas				549,40

Desconto contratual de 15% sobre o total das assinaturas (cláusula 6.3): -R\$ 82,44. Valor líquido mensal das assinaturas: R\$ 466,96.

3. Serviços adicionais e eventos tarifados

Serviço	Critério de cobrança	Preço (R\$)
Vantel Proteção de Aparelho	por linha/mês	19,90
Vantel Multi SIM (eSIM adicional na mesma linha)	por eSIM/mês	12,90
Gestão Vantel Mobile – Portal Corporativo	por conta/mês	49,00
Dados excedentes à franquia	por GB integral	9,90
Chamada internacional – Portugal (Zona 1)	por minuto	2,49

Serviço	Critério de cobrança	Preço (R\$)
SMS internacional	por mensagem	0,79

O tráfego de dados excedente é tarifado por gigabyte integral iniciado, por linha e por ciclo. Chamadas internacionais e roaming fora das zonas incluídas seguem a tabela de tarifas publicada em vantelempresas.com.br/tarifas, vigente na data do evento.

4. Condições comerciais consolidadas

Item	Condição
Conta contrato	4.812.663-5
Ciclo de faturamento	Do dia 26 de cada mês ao dia 25 do mês subsequente
Vencimento	Dia 10 de cada mês
Forma de pagamento	Boleto de arrecadação, débito automático ou PIX
Prazo de permanência	24 meses por linha, contados da ativação
Índice de reajuste	IST – Índice de Serviços de Telecomunicações (Anatel)
Desconto contratual	15% sobre as assinaturas, condicionado à cláusula 9ª
Gestor da conta	Ana Cláudia Perez Vasconcelos – Gerente Administrativa
Envio da fatura	Eletrônico, para financeiro@meridianodistribuidora.com.br

ANEXO II – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

Parte integrante do Contrato nº VNT-2024-08841

Indicador	Meta mensal	Forma de apuração	Crédito por descumprimento
Disponibilidade da rede na área de prestação	≥ 99,5%	Tempo total do ciclo menos o tempo de indisponibilidade registrado em protocolo	5% das assinaturas do ciclo
Prazo de reparo de falha individual de linha	≤ 24 horas úteis	Da abertura do protocolo até a normalização confirmada	3% das assinaturas do ciclo
Atendimento telefônico empresarial	≥ 90% em até 60 segundos	Média mensal apurada pela central de atendimento	2% das assinaturas do ciclo
Ativação de nova linha ou migração de plano	≤ 2 dias úteis	Da solicitação no Portal de Gestão até a ativação	2% das assinaturas do ciclo
Emissão da fatura e disponibilização da conta detalhada	≤ 3 dias úteis após o ciclo	Data de disponibilização no Portal de Gestão	1% das assinaturas do ciclo

Os créditos são cumulativos até o limite de 20% do valor das assinaturas do ciclo, apurados por conta contrato e lançados na fatura subsequente. A apuração depende de registro de protocolo pela CONTRATANTE e exclui as hipóteses da cláusula 4.3 do Contrato.

Documento de demonstração comercial da Vantel Empresas. As partes, os dados cadastrais, as linhas telefônicas, os valores e a numeração contratual aqui apresentados são fictícios e não correspondem a nenhuma empresa real.